

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר

404/25/פ

הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות (תיקון – החמרת ענישה), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 57. בחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט–2018¹, בסעיף 57, האמור בו יסומן "א)" ואחריו יבוא :

"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), העושה אחד מאלה, דינו – מאסר עד חמש שנים ולא פחות משלוש שנים, או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין :

(1) מפעיל מעון יום לפעוטות אשר לא התקיימו בו התנאים לפי סעיף 6(א)(8), או התנאים שנקבעו לעניין אמצעי בטיחות והכשרת עובדים, שקבע השר לפי סעיף 7(א)(2) ;

(2) עובד כמחנך-מטפל במעון יום, אשר לא התקיימו בו התנאים לפי סעיף 6(א)(8) או תנאי ההכשרה שקבע השר לפי סעיף 7(א)(2)."

דבר הסבר

כיום, חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט–2018 קובע מאסר של עד שנה למי שהפעיל מעון יום לפעוטות בניגוד לתנאיו.

הצעת החוק נועדה להחמיר את הענישה על מפעיל מעון יום, ולקבוע עונש מזערי של שלוש שנות מאסר ועונש מרבי של חמש שנות מאסר על עבירות הקשורות לתנאי ההחזקה במעון, אמצעי הבטיחות בו והכשרתם של העובדים. כמו כן, מוצע לקבוע שניתן יהיה להרשיע גם את עובד המעון, במקרה שבו הועסק מבלי שעמד בתנאים להכשרת מחנך-מטפל הקבועים בחוק ובתקנות, בהם קורסים בנושא עזרה ראשונה והתנהלות בטוחה.

ישנה חשיבות רבה בהצעת החוק, בשל כך שבשנים האחרונות אירעו במעונות יום לפעוטות אסונות שניתן וצריך היה למנוע. כך למשל במקרה של הילדה אדל אסולין ז"ל, שנחנקה למוות בחצר מעון בקריית גת.

באירוע זה, כמו במקרים רבים אחרים, מנהל המעון העסיק מטפלת ללא הכשרה בסיסית וללא ידע

¹ ס"ח התשע"ט, עמ' 14.

בעזרה ראשונה.

כאמור, הצעת החוק נועדה להרתיע הן את מנהלי המעונות והן את המטפלות, ולמנוע מהם לקחת אחריות על חייהם של עשרות פעוטות ללא הכשרה בסיסית והידע הנדרש להצלת חיים. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר (פ/3831/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת רון כץ (פ/19/25). הצעת החוק זהה לפ/3831/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)